

RESOLUCIÓN N° RCG-SE-07 Nro. 030-2019

**LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece:

"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que:

"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que no existirá servidor público exento de responsabilidades por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones;

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas para: "(...) e) *La libertad para gestionar sus procesos internos; (...);*

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado contempla: "(...) *Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.*";

Que, los literales a) y e) del numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina como atribuciones y obligaciones de los titulares de las instituciones del Estado dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control

interno, así como dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento sus instituciones;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece:

"Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior";

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece:

"(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...)";

Que, en el inciso segundo del numeral 406-09 de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos del Estado, expedida por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo No. 039-CG de 16 de noviembre de 2009 y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 87 de 14 de diciembre de 2009 y su última modificación de 30 de junio de 2016, sobre el control de vehículos oficiales, dicta:

"406-09 Control de vehículos oficiales.- (...) Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será una preocupación constante de la administración, siendo necesario que se establezcan los controles internos que garanticen el buen uso de tales unidades (...)";

Que, mediante Acuerdo N° 042-CG-2016 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 913 de 30 de diciembre de 2016, se expidió el Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos, cuya aplicación es obligatoria para aquellas instituciones detalladas en el artículo 225 de la Constitución de la República;

Que, mediante Acuerdo Nro. SENESCYT 218-010 de fecha 23 de febrero de 2018, el Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación designó a los miembros de la Comisión

Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay por delegación del señor Presidente de la República;

Que, mediante Resolución Nro. RCG-SO-04-N° 019-2019 de 27 de marzo de 2019, el Pleno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar al Dr. Spyridon Agathos en calidad de Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, quien ejercerá las funciones de Rector de la Universidad, de conformidad con el artículo 11 literal a) del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora, a partir del 01 de abril de 2019; y,

Que, mediante oficio Nro. UITEY-REC-2019-0022-O de fecha 20 de mayo de 2019, el Dr. Spyridon Agathos, Presidente de la Comisión Gestora, delegó a la Mgs. Soledad Álvarez Velasco, presidir la séptima sesión extraordinaria convocada para el día martes 21 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal k), del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

En ejercicio de sus funciones y atribuciones, que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY; el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, el Estatuto Universitario, resuelve expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto regular la administración, asignación, utilización, movilización, mantenimiento y control de los vehículos pertenecientes a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, procurando su correcto uso a través de un sistema de administración y control de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado.

Artículo 2.- Ámbito.- Se sujetarán a las disposiciones del presente reglamento las autoridades, servidores, trabajadores, empleados, docentes y estudiantes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que utilicen los vehículos institucionales para trasladarse en cumplimiento de servicios o tareas institucionales y quienes los conduzcan.

Artículo 3.- De su cumplimiento.- La Dirección Administrativa o la unidad que hiciere sus veces, se encargará de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, así como de las disposiciones contenidas en el Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de recursos públicos, expedido por la Contraloría General del Estado.

Artículo 4.- De la responsabilidad sobre la administración, mantenimiento, uso y custodia del parque automotor.- La Dirección Administrativa o la unidad que hiciere sus veces, será responsable de la administración del parque automotor de la universidad con sujeción a los procedimientos y las normas legales y reglamentarias aplicables.

La unidad de transportes o la que hiciere sus veces tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento y uso de los vehículos institucionales.

El conductor asignado es el responsable de la custodia del vehículo, en cumplimiento de las actividades oficiales asignadas para el efecto y de acuerdo a la orden de movilización respectiva, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de recursos públicos.

Artículo 5.- Del parque automotor.- El parque automotor de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay se compone de vehículos registrados y matriculados a nombre de la institución; aquellos que sean materia de contratos de donación, permuta, comodato o cualquier otro título traslativo de dominio, suscritos con otras instituciones del sector público o privado; así como aquellos que, en el marco de programas o proyectos de cooperación ejecutados por la universidad, estén destinados para su uso.

Artículo 6.- Del uso oficial de los vehículos.- Los vehículos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay estarán destinados al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales, en estricta sujeción a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Queda prohibido el uso de vehículos institucionales para fines particulares, ajenos al servicio público o para actividades electorales y políticas de cualquier índole.

Para el caso de los buses de la universidad, la Dirección Administrativa emitirá las políticas para su buen uso y conservación, las cuales deberán contemplar el traslado de estudiantes, personal docente y personal administrativo, respecto a frecuencias, rutas, giras, puntos de encuentro y demás actividades institucionales, información que será difundida a toda la comunidad universitaria.

Artículo 7.- Ámbito de asignación.- El Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay contará con un vehículo de asignación personal y exclusiva para fines institucionales.

La Dirección Administrativa podrá asignar vehículos para uso de las dependencias o unidades administrativas y académicas que dispone la institución.

CAPÍTULO II

DE LA MOVILIZACIÓN, CONTROL Y REGISTRO

Artículo 8.- De la orden de movilización.- Ningún vehículo institucional podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional, a cuyo efecto, la Dirección Administrativa a través de la Unidad de Transportes o la unidad que hiciere sus veces, previo a la aprobación del uso de un vehículo institucional, tendrá la obligación de emitirla en los formatos propios de la universidad.

Artículo 9.- Solicitud de movilización.- La Dirección Administrativa a través de la Unidad de Transportes o la unidad que hiciere sus veces, autorizará el desplazamiento de la o el servidor en días y horas laborables.

La autorización previo al desplazamiento de las y los servidores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos y/o subsistencias será otorgada por la o el Rector o su delegado, la misma que deberá ser solicitada con anticipación. En tal caso, la orden de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo CGE Movilización, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, observando el procedimiento señalado en el artículo 6 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

Los fines de semana y feriados, los vehículos permanecerán en los parqueaderos de la institución desde las 17H00 del último día laborable hasta las 08H30 del día en que se reanuden las actividades laborables, a excepción del vehículo asignado a la máxima autoridad.

Artículo 10.- Del control.- La orden de movilización será emitida para el uso y control de los vehículos asignados a las diferentes dependencias de la institución y su vigencia no podrá ser mayor de cinco (5) días.

En ningún caso la orden de movilización tendrá carácter de permanente, indefinido y sin restricciones.

Artículo 11.- De la custodia del vehículo.- El conductor al que se le asigne un vehículo institucional, será el responsable de la custodia y uso del mismo, en cumplimiento de las labores de trabajo encomendadas. Adicionalmente, deberá verificar las condiciones del vehículo al momento de recibirlo, de lo cual dejará constancia en el acta entrega recepción definitiva, debiendo entregarlo en las mismas condiciones que lo recibió.

Al término de la jornada de trabajo o de la comisión realizada, los vehículos deberán ser obligatoriamente guardados en el lugar que la institución asigne para el efecto.

Artículo 12.- De la vigencia de documentos.- El conductor a quien se le asigne un vehículo institucional será responsable de verificar la vigencia de la matrícula vehicular y del pago de la

tasa por concepto del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, por lo que será su obligación, previo a la caducidad de estos documentos, solicitar por escrito al titular de la Unidad de Transporte su renovación, quien a su vez será el responsable del trámite correspondiente de matriculación de los vehículos de la universidad, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 13.- Identificación de los vehículos.- Los vehículos deben identificarse plenamente con el nombre y logotipo de la institución ubicados a los costados de cada automotor. Por razones de seguridad o necesidad institucional, previamente calificada por la máxima autoridad ejecutiva o su delegado, y siempre que medie informe técnico emitido por el Director Administrativo o el servidor que hiciere sus veces, se podrá exceptuar de esta obligación a uno o más vehículos institucionales.

En cualquier caso, el conductor debe portar los documentos de identificación del automotor.

Artículo 14.- Registro y Control.- Para fines de control y mantenimiento, la Unidad de Transportes deberá mantener actualizados los siguientes formularios a su cargo:

- a) Inventario de vehículos;
- b) Control de mantenimiento;
- c) Orden de movilización;
- d) Informe diario de movilización de cada vehículo;
- e) Parte de novedades y accidentes;
- f) Control de lubricantes, combustibles y repuestos;
- g) Orden de provisión de combustibles y lubricantes;
- h) Registro de entrada y salida de los vehículos;
- i) Libro de novedades;
- j) Control de vigencia de la matrícula vehicular, así como el pago de la tasa por concepto del sistema público para pago de accidentes de tránsito; y,
- k) Acta de entrega recepción de los vehículos.

Artículo 15.- Registro de utilización del vehículo.- Los conductores deberán mantener un registro diario sobre la utilización del vehículo a su cargo, a efectos de contar con información permanente y actualizada. Para efectos de control y mantenimiento estos registros serán reportados de manera semanal a la Unidad de Transportes.

CAPÍTULO III

DE LA MATRICULACIÓN Y PÓLIZA DE SEGURO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Artículo 16.- De la obligatoriedad de la matrícula y seguro.- Todos los vehículos institucionales deben contar con la matrícula y la revisión anual otorgada por la Agencia Nacional de Tránsito. Además del pago de la tasa anual obligatoria por concepto del servicio que se preste a través del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, la Dirección Administrativa

deberá asegurarse que los vehículos pertenecientes a la universidad, cuenten con el seguro correspondiente contra accidentes, robos, incendios y riesgos contra terceros, y rastreo satelital.

Las pólizas deberán contratarse con compañías nacionales debidamente autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en las condiciones más favorables a la institución y en sujeción a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP.

Artículo 17.- Responsabilidad de la matriculación.- El responsable de la Unidad de Transportes elaborará la planificación anual de matriculación, detallando los períodos y vehículos a matricularse en base al número de placa y la presentará al Director Administrativo o el servidor que hiciere sus veces, para su autorización.

El titular de la Unidad de Transportes será el servidor responsable de supervisar el cumplimiento y matriculación de los vehículos que componen el parque automotor de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

El responsable de la Unidad de Transportes deberá solicitar y gestionar ante la Dirección Financiera o la unidad que hiciere sus veces, los valores que se originen por concepto de pago durante el proceso de matriculación y gestionar la cancelación de dichos valores, para el efecto coordinará con los conductores las acciones que sean necesarias para el proceso de revisión vehicular, pagos, presentación de documentos y requisitos exigidos para la matriculación hasta la obtención del documento correspondiente.

Artículo 18.- Notificación de percances y patrocinio.- De existir algún tipo de siniestro o afectación al vehículo institucional, el conductor a cuyo cargo y custodia se encuentre el mismo informará del particular al responsable de la Unidad de Transportes en el término máximo de veinte y cuatro (24) horas de ocurrido el hecho, a través de un informe pormenorizado del hecho.

Inmediatamente, el responsable de la Unidad de Transportes pondrá en conocimiento al titular de la Dirección Administrativa o del servidor que hiciere sus veces, para que este a su vez solicite a la máxima autoridad ejecutiva o su delegado, disponga a la Coordinación Jurídica o la unidad que hiciere sus veces, la formulación inmediata de la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, dependiendo del caso, a la cual se acompañarán los documentos que acrediten la propiedad del vehículo siniestrado.

Artículo 19.- Del trámite ante la aseguradora.- La Dirección Administrativa o la unidad que hiciere sus veces tendrá la responsabilidad de realizar el trámite necesario ante la compañía de seguros y verificar el pago definitivo de la indemnización por el siniestro, de conformidad con la póliza contratada, descontando los valores que correspondan al deducible.

La Dirección Financiera o la unidad que hiciere sus veces receptorá y registrará oportunamente los valores correspondientes de la devolución por el siniestro del vehículo.

El responsable de la Unidad de Transportes será el encargado de verificar que los vehículos siniestrados sean direccionados a los talleres automotrices autorizados por la aseguradora, cuando corresponda. Así mismo deberá verificar que todos los arreglos o trabajos realizados se hayan efectuado a satisfacción previo a la salida del vehículo. El responsable de la Unidad de Transportes levantará el requerimiento para el pago del deducible respectivo.

Artículo 20.- Del pago del deducible.- El deducible será cubierto por la universidad. Cuando se logre determinar el responsable que ocasionó el siniestro, el costo del deducible será cubierto por la universidad ante la aseguradora y se solicitará a la Coordinación Jurídica o la unidad que hiciera sus veces para que inicie las acciones judiciales que correspondan para que el responsable del siniestro cubra los valores cancelados por la institución.

CAPÍTULO IV DEL MANTENIMIENTO

Artículo 21.- Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos se efectuará en los talleres autorizados por la universidad.

El mantenimiento preventivo será periódico y programado; el mantenimiento correctivo se lo efectuará en caso de averías o daños. Ambos mantenimientos serán de responsabilidad de la Dirección Administrativa a través de la Unidad de Transportes, para lo cual se deberá regir al Plan Anual de Mantenimiento del parque automotor de la universidad, autorizado por la máxima autoridad o su delegado.

Es responsabilidad de la Unidad de Transportes y del conductor del vehículo el mantenimiento, custodia y uso del mismo; de igual manera el conductor tendrá la obligación de revisar diariamente el vehículo asignado, observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como los accesorios y el aseo interior y exterior del vehículo.

Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes o de repuestos, se utilizarán los formularios específicos elaborados por la institución.

Artículo 22.- Abastecimiento de combustibles y lubricantes.- Para el abastecimiento de combustibles el responsable de la Unidad de Transportes llevará el control de consumo, con referencia al rendimiento medio de kilómetro por galón de acuerdo a cada tipo de vehículo, utilizando el formulario “Orden de Provisión de Combustibles”.

Una vez que se cuente con la infraestructura suficiente y el personal calificado, el cambio de aceite, líquido de frenos y otros lubricantes de acuerdo al tipo de vehículo, así como de los filtros será responsabilidad del conductor, el cual solicitará lo necesario al encargado de la Unidad de Transportes de la universidad, mediante formulario “Control de lubricantes, combustibles y repuestos”.

CAPÍTULO V

DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN

Artículo 23.- Requisitos para los conductores.- El personal asignado como conductor del parque automotor de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Licencia de conducir, categoría D y E;
- b) Experiencia mínima de 5 años;
- c) Examen médico que permita verificar sus reflejos y capacidades visuales y auditivas;
- d) Certificados de trabajo, honorabilidad y conducta;
- e) Conocimientos de mantenimiento y mecánica automotriz; y,
- f) Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al sector público y los demás establecidos en la normativa legal vigente.

Artículo 24.- Rotación de los conductores.- De acuerdo a la necesidad institucional y previo análisis técnico, el encargado de la Unidad de Transportes rotará a los conductores en forma periódica y programada por una vez al año, para lo cual mantendrá una dotación mínima de conductores, a fin de reemplazar en casos de ausencia temporal en uso de sus vacaciones anuales, o goce de permisos y licencias por enfermedad o calamidad doméstica que les asistan.

Si el vehículo que fue asignado a una unidad administrativa o académica de la universidad en los términos del artículo 7 de este reglamento, no se encuentra siendo utilizado, el responsable de la Unidad de Transportes podrá asignarle el cumplimiento de otras actividades oficiales, siempre que exista la necesidad institucional y no exista disponibilidad del otro vehículo en el parque automotor.

Artículo 25.- De la capacitación de los conductores.- La Dirección Administrativa solicitará que se incorpore en el Plan Anual de Capacitación, actividades que actualicen sus conocimientos respecto a la normativa que regula el transporte público y fomente la motivación de sus conductores, actividades que serán debidamente financiadas en el presupuesto institucional.

CAPÍTULO VI

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Artículo 26.- Causales y sanción administrativa.- El personal de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que incurriere en el incumplimiento de las disposiciones determinadas en este artículo sobre el uso, mantenimiento, movilización y control de los vehículos pertenecientes a la universidad, serán sancionados de la siguiente manera:

I Multas:

- a) Utilizar la orden de movilización en asuntos distintos a los autorizados: de cinco a quince salarios básicos unificados para el trabajador en general;

- b) Solicitar u otorgar órdenes de movilización sin causa justificada, sin tener competencia para ello, o con carácter permanente, indefinido y sin restricciones: de quince a veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general;
- c) Utilizar los vehículos prescindiendo de la orden de movilización, o usando una caducada, o con carácter permanente o por tiempo indefinido: de quince a veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general;
- d) Autorizar la salida de un vehículo en malas condiciones o con desperfectos mecánicos: de quince a veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general;
- e) Conducir un vehículo sin la licencia de conducir o licencia caducada o sin contar con los documentos del vehículo respectivos: de quince a veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general; y,
- f) Evadir o impedir, de cualquier forma, la acción de control de los vehículos oficiales: veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general.

II Destitución:

- a) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo efectos de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente;
- b) Ocultar o sustituir las placas oficiales, a fin de evadir el control previsto en este reglamento;
- c) Conducir un vehículo que no esté autorizado para su uso;
- d) Conducir o utilizar el vehículo oficial por parte de un servidor o trabajador no autorizado, familiares o por terceras personas ajenas a la entidad; y,
- e) Incurrir en tres sanciones de multa dentro del mismo año calendario.

III Destitución y multa:

- a) Utilizar los vehículos en actividades de proselitismo religioso, político partidista y electoral de cualquier índole; o,
- b) Utilizar los vehículos para fines publicitarios, comerciales, lucrativos o destinarlos a fines personales, ajenos a los institucionales: veinte salarios básicos unificados para el trabajador en general y destitución.

Responsabilidad

El responsable de la Unidad de Transportes que disponga, autorice o permita el uso indebido de vehículos institucionales por parte de terceros, será sancionado con multa de quince a veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador del sector privado. La reincidencia será motivo de destitución.

Artículo 27.- Aplicación de sanciones.- Las sanciones serán aplicadas de acuerdo al procedimiento de régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento de aplicación y demás normativa aplicable, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

En caso de inobservancia o incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, por parte de personal académico (régimen LOES) y/o estudiantes, se considerará falta leve, conforme lo señala la letra i) del artículo 134 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y el procedimiento mediante el cual se establezca la posible responsabilidad del mismo será el establecido en el reglamento respectivo.

Artículo 28.- Registro de infractores.- La Dirección Administrativa o la unidad que hiciere sus veces llevará un registro de infractores y vigilará que las sanciones sean conocidas, tramitadas y aplicadas por la autoridad correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los vehículos obligatoriamente deberán contar con un sistema de rastreo satelital que garantice el control y monitoreo de los vehículos a nivel nacional, así como la seguridad y el manejo de contingencias en situaciones de riesgo o emergencia.

Segunda.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay no se responsabiliza por los rubros que se generen por concepto de multas, sanciones e infracciones que se generen por exceso de velocidad y restricción vehicular (pico y placa para el caso de la ciudad de Quito) las mismas que serán canceladas por el conductor infractor.

Tercera.- La Dirección Administrativa o la unidad que hiciere sus veces, a través de la Unidad de Transportes controlará el uso de los vehículos y la existencia de actas de entrega recepción actualizadas de cada vehículo, tanto de los pertenecientes a la universidad como de aquellos recibidos en convenios de uso.

La Dirección Administrativa verificará la existencia y vigencia de los respectivos convenios para los vehículos entregados en convenio de uso.

Cuarta.- En todo lo que no esté previsto en este reglamento, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

Quinta.- Aquellas faltas consideradas graves sancionadas con destitución, su trámite deberá regularse en sujeción a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público y la Normativa Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos.

DISPOSICIÓN FINAL

Si en lo posterior se modifican las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el país, referentes a la utilización, mantenimiento, movilización y control de los vehículos del sector público, estas se entenderán incorporadas al presente reglamento, en la parte que fuere pertinente.

El presente reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción.

Comuníquese y cúmplase.- Dado en la ciudad de Quito, DM., a los veinte y uno (21) días del mes de mayo de 2019.



Mgs. Soledad Álvarez Velasco
PRESIDENTA (E)



Mgs. Fabián Obando Bosmediano
SECRETARIO

Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con cinco (5) votos a favor la presente resolución en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2019.



Mgs. Fabián Obando Bosmediano
SECRETARIO